



**PUTUSAN**

**Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amrozy als Raji Bin Anang Supiani;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Nomor 19 RT 012 RW 001, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (NIK : 6303-0213-1075-0005) dan Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gang Anugerah, Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) (Alamat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/143/VIII/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 14 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 04 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;

Hal. 1 dari 28 Hal.Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **Agus Hariyanto, S.H., dan Rekan**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend DI. Panjaitan, dalam persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm, tanggal 27 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 21 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram);
  - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru;
  - 2 (dua) lembar plastik warna ungu;

Hal. 2 dari 28 Hal.Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business: 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2: 352814311623290;
- 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan No. Seri: 6019-0076-0193-8377;
- 1 (satu) pak plastik warna hitam
- 2 (dua) pak plastik klip
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah lakban warna merah muda
- 1 (satu) buah lakban warna merah
- 1 (satu) buah lakban warna kuning
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah alat pemotong lakban

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH dengan No. Rangka: MHKV1BA2JDK043202 dan No. Mesin: MA63397;

## **Dikembalikan kepada saksi An. Yudistira Noor Als Yudis Sirajuddin Noor (Alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku jujur dan mengatakan apa adanya selama persidangan;
4. Bahwa terdakwa kooperatif dari pemeriksaan sampai persidangan;
5. Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik narkoba yang sebenarnya Terdakwa hanya disuruh mengambilkan dan mengantarkan narkoba dengan diberikan uang;
6. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri yang memerlukan nafkah;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan di Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara, *"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan mendapatkan Informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Trikora Banjarbaru, setelah itu saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara Scientific berdata dan mendatangi ke sekitar Jalan Trikora Banjarbaru, kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar. Kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melihat ciri-ciri seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang didapatkan yang bernama Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, lalu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terlihat turun dari sebuah mobil

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH yang dikemukakan oleh saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) di Komplek Grand Pesona Regency dan terlihat mengambil dan membawa bungkus plastik warna ungu yang diduga berisikan sabu. Kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. langsung menghentikan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik ungu yang berisi 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram), 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1 : 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 351014298080314 dan IMEI 2 : 352191248080310, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1796 CH dengan No. Rangka : MHKV1BA2JDK043202 dan No. Mesin : MA63397, dan 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan No. Seri : 6019-0076-0193-8377 yang mana sebelumnya 5 (lima) paket tersebut sempat dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani ke atas tanah dan membuang sebuah handphone miliknya untuk menghilangkan barang bukti. Pada saat saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani disaksikan oleh saksi Mustamar Bin Waji (Alm). Bahwa menurut keterangan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani pemilik sabu tersebut adalah saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagaimana mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani ada dihubungi oleh Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang merupakan anak buah dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan melalui aplikasi ZANGI yang akan bekerja untuk pengambilan sabu di Banjarbaru pada esok hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani berangkat dengan cara menyewa jasa rental mobil pribadi kepada saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) dan saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) sebagai sopir, lalu berangkat menuju Banjarbaru menuju ke titik Lokasi (Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan) pengambilan sabu yang diketahui diletakan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Semak-semak. Rencananya Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah kontrakannya di Jalan HKSN Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tiap paket sabu tersebut akan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi-bagi menjadi beberapa paket dengan berat yang bervariasi mulai dari berat sekitar 50,00 gram sampai dengan berat sekitar 100,00 gram, kemudian Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani simpan sementara sambil menunggu perintah lanjut dari Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang merupakan anak buah dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, dan setelah ada perintah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi tersebut dengan jumlah sesuai yang dengan petunjuk dari Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) tersebut, dengan cara Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani letakkan di suatu tempat (diranjau), setelah selesai Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani akan melaporkan hal tersebut kepada Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) melalui aplikasi ZANGI. Akan tetapi belum sempat kembali kerumahnya di Jalan HKSN Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani yang berada di Jalan HKSN Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Sidiq Apriadi Bin Supriyadi ditemukan 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. (alat-alat yang akan digunakan untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil)
- Bahwa dalam hal aktivitas transaksi narkoba jenis sabu yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani lakukan berdasarkan perintah dari Operator

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani lakukan, Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kg (kilo gram), yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima dengan cara di transfer ke rekening bank BCA dan bank SEA BANK milik Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, dan yang memberitahu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani apabila upah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani tersebut telah ditransfer ke rekening Tabungan milik Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani Adalah Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dan upah tersebut akan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima setelah semua narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi tersebut habis secara keseluruhan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani antar dengan cara Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani letakkan di suatu tempat, sehingga upah dari aktivitas Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani yang terakhir belum ada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima karena terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya antara bulan Maret sampai dengan April 2025, dimana pada saat itu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kota Citra Graha Jalan A. Yani Km. 18 Kota Banjarbaru dimana di dalam Komplek tersebut banyak tanaman kelapa sawit dan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil narkoba jenis sabu tersebut diantara tanaman kelapa sawit tersebut dalam bentuk tas belanja warna hijau yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekitar 1,00 kg, sehingga jumlah total dari 4 (empat) paket sabu tersebut adalah sebanyak 4,00 kg. Kemudian Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bawa pulang dan langsung Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani dan setelah selesai dibagi pada hari yang sama juga Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani disuruh oleh Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) mengantarkan dengan cara di letakkan di suatu tempat sampai semua narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Anang Supiani bagi tersebut habis Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani antar dalam tempo 1 (satu) hari tersebut. Sedangkan untuk yang ke-2 (dua) kalinya Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar 12.00 Wita di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, dimana saat itu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan jumlah total sekitar 5,00 kg, dimana narkotika jenis sabu tersebut yang menjadi barang bukti yang ditemukan oleh saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07804/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 25768/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan di Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan

*Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan mendapatkan Informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Trikora Banjarbaru, setelah itu saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara Scientific berdata dan mendatangi ke sekitar Jalan Trikora Banjarbaru, kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar. Kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melihat ciri-ciri seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang didapatkan yang bernama Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, lalu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terlihat turun dari sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH yang dikemudikan oleh saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) di Komplek Grand Pesona Regency dan terlihat mengambil dan membawa bungkusan plastik warna ungu yang diduga berisikan sabu. Kemudian saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. langsung menghentikan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik ungu yang berisi 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram), 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1 : 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 351014298080314 dan IMEI 2 : 352191248080310, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1796 CH dengan No. Rangka : MHKV1BA2JDK043202 dan No. Mesin : MA63397, dan 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan No. Seri : 6019-0076-0193-8377 yang mana sebelumnya 5 (lima) paket tersebut sempat dibuang terlebih

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani ke atas tanah dan membuang sebuah handphone miliknya untuk menghilangkan barang bukti. Pada saat saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani disaksikan oleh saksi Mustamar Bin Waji (Alm). Bahwa menurut keterangan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani pemilik sabu tersebut adalah saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagaimana mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani ada dihubungi oleh Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang merupakan anak buah dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan melalui aplikasi ZANGI yang akan bekerja untuk pengambilan sabu di Banjarbaru pada esok hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani berangkat dengan cara menyewa jasa rental mobil pribadi kepada saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) dan saksi Yudistira Noor Als Yudis Bin Sirajuddin Noor (Alm) sebagai sopir, lalu berangkat menuju Banjarbaru menuju ke titik Lokasi (Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan) pengambilan sabu yang diketahui diletakan di Semak-semak. Rencananya Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah kontrakannya di Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tiap paket sabu tersebut akan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi-bagi menjadi beberapa paket dengan berat yang bervariasi mulai dari berat sekitar 50,00 gram sampai dengan berat sekitar 100,00 gram, kemudian Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani simpan sementara sambil menunggu perintah lanjut dari Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang merupakan anak buah dari saksi Ilham Als Jeger Bin Darmawan kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, dan setelah ada perintah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi tersebut dengan jumlah sesuai yang dengan petunjuk dari Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) tersebut, dengan cara Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani letakkan di

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat (diranjau), setelah selesai Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani akan melaporkan hal tersebut kepada Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) melalui aplikasi ZANGI. Akan tetapi belum sempat kembali kerumahnya di Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani yang berada di Jalan HKS N Komp. Herlina Perkasa Gg. Anugerah Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu ke-4) Prov. Kalimantan Selatan yang disaksikan oleh saksi Muhammad Sidiq Apriadi Bin Supriyadi ditemukan 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. (alat-alat yang akan digunakan untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil)

- Bahwa dalam hal aktivitas transaksi narkoba jenis sabu yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani lakukan berdasarkan perintah dari Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani lakukan, Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kg (kilo gram), yang Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima dengan cara di transfer ke rekening bank BCA dan bank SEA BANK milik Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani, dan yang memberitahu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani apabila upah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani tersebut telah ditransfer ke rekening Tabungan milik Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani Adalah Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dan upah tersebut akan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima setelah semua narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi tersebut habis secara keseluruhan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani antar dengan cara Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani letakkan di suatu tempat, sehingga upah dari aktivitas Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani yang terakhir belum ada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani terima

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya antara bulan Maret sampai dengan April 2025, dimana pada saat itu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kota Citra Graha Jalan A. Yani Km. 18 Kota Banjarbaru dimana di dalam Komplek tersebut banyak tanaman kelapa sawit dan Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil narkoba jenis sabu tersebut diantara tanaman kelapa sawit tersebut dalam bentuk tas belanja warna hijau yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekitar 1,00 kg, sehingga jumlah total dari 4 (empat) paket sabu tersebut adalah sebanyak 4,00 kg. Kemudian Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bawa pulang dan langsung Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) kepada Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani dan setelah selesai dibagi pada hari yang sama juga Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani disuruh oleh Operator (orang yang mengendalikan aktivitas transaksi narkoba jenis sabu) mengantarkan dengan cara di letakkan di suatu tempat sampai semua narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani bagi tersebut habis Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani antar dalam tempo 1 (satu) hari tersebut. Sedangkan untuk yang ke-2 (dua) kalinya Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar 12.00 Wita di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, dimana saat itu Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani mengambil sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan jumlah total sekitar 5,00 kg, dimana narkoba jenis sabu tersebut yang menjadi barang bukti yang ditemukan oleh saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan saksi Oggi Oken-Berson, Sp., M.M. yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amrozy Als Raji Bin Anang Supiani.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07804/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 25768/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar

*Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm*





dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MADE EKA SEDANA, SH – NYOMAN SARAT** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Ditresnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 wita Jalan Trikora, Komp. Grand Pesona Regency, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di sekitar jalan Trikora Banjarbaru, setelah itu kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lalu petugas untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar jalan Trikora Banjarbaru. Kemudian petugas melihat Terdakwa turun dari sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH di Komplek Grand Pesona Regency dan terlihat mengambil dan membawa bungkus plastik warna ungu yang di duga berisikan sabu sehingga saksi dan rekan langsung menghentikan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan hingga menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) yang ditemukan Saksi dan rekan terbungkus dalam selempang celana jeans warna biru kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) lembar plastik warna ungu, yang saat itu sempat dibuang Terdakwa keatas tanah beserta 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1 : 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310 milik Terdakwa karena melihat saksi dan rekan yang akan menghentikan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan HKS N Komp Herlina Perkasa, Gang Anugerah Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu keempat) dan di rumah Terdakwa saksi dan rekan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. Yang seluruhnya merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh pengendali aktivitas transaksi sabu atau operator yakni Sdr JEGER yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WITA di Banjarbaru, sehingga sebagaimana waktu ditentukan Terdakwa berangkat ke Banjarbaru dan menuju titik pengambilan sabu yakni di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan). Terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut yang diletakkan di semak-semak dan membawanya keruah kontrakan Terdakwa kemudian membagi sabu menjadi paket-paket dengan berat 50 (lima puluh) gram hingga 100 (seratus) gram per paket;

- Bahwa sabu yang telah dibagi menjadi beberapa paket tersebut akan diserahkan kepada pembelinya menunggu perintah dari operator yang dikenal oleh Terdakwa melalui Sdr JEGER yang merupakan teman Terdakwa sejak kecil lalu mulai berkomunikasi sejak Terdakwa menghubungi Sdr JEGER dari Facebook dan Terdakwa meminta pekerjaan dari Sdr JEGER sehingga kemudian Sdr JEGER memberi nomor whatsapp. Pada bulan Februari 2025, Terdakwa menghubungi nomor whatsapp tersebut lalu berkomunikasi terkait pekerjaan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dan berkomunikasi dengan operator menggunakan aplikasi ZANGI;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk melakukan pengambilan sabu dan mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilogram sabu yang diambil dan diantarkan yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank dan Sea Bank milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **OGGI OKEN – BERSON, Sp., M.M.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Ditresnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 wita Jalan Trikora, Komp. Grand Pesona Regency, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di sekitar jalan Trikora Banjarbaru, setelah itu kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lalu petugas untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar jalan Trikora Banjarbaru. Kemudian petugas melihat Terdakwa turun dari sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH di Komplek Grand Pesona Regency dan terlihat mengambil dan membawa bungkusan plastik warna ungu yang di duga berisikan sabu sehingga saksi dan rekan langsung menghentikan orang tersebut lalu melakukan pengeledahan hingga menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) yang ditemukan Saksi dan rekan terbungkus dalam selempar celana jeans warna biru kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) lembar plastik warna ungu, yang saat itu sempat dibuang Terdakwa keatas tanah beserta 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk

Hal. 15 dari 28 Hal.Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310 milik Terdakwa karena melihat saksi dan rekan yang akan menghentikan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan HKS N Komp Herlina Perkasa, Gang Anugerah Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu keempat) dan di rumah Terdakwa saksi dan rekan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. Yang seluruhnya merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh pengendali aktivitas transaksi sabu atau operator yakni Sdr JEGER yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WITA di Banjarbaru, sehingga sebagaimana waktu ditentukan Terdakwa berangkat ke Banjarbaru dan menuju titik pengambilan sabu yakni di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan). Terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut yang diletakkan di semak-semak dan rencananya akan membawanya kerumah kontrakan Terdakwa lalu membagi sabu menjadi paket-paket dengan berat 50 (lima puluh) gram hingga 100 (seratus) gram per paket baru kemudian akan diserahkan kepada pembelinya menunggu perintah dari operator yang dikenal oleh Terdakwa melalui Sdr JEGER yang merupakan teman Terdakwa sejak kecil lalu mulai berkomunikasi sejak Terdakwa menghubungi Sdr JEGER dari Facebook dan Terdakwa meminta pekerjaan dari Sdr JEGER sehingga kemudian Sdr JEGER memberi nomor whatsapp. Pada bulan Februari 2025, Terdakwa menghubungi nomor whatsapp tersebut lalu berkomunikasi terkait pekerjaan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dan berkomunikasi dengan operator menggunakan aplikasi ZANGI;

- Bahwa Terdakwa untuk melakukan pengambilan sabu dan mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilogram sabu yang diambil dan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



diantarkan yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank dan Sea Bank milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi YUDISTIRA NOOR Als YUDIS Bin SIRAJUDDIN NOOR (Alm)**

dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi membawa penumpang yakni Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DA 1796 CH merupakan mobil milik orang tua saksi. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dihubungi Terdakwa melalui panggilan telpon whatsapp dan menyampaikan bahwa ia ingin menggunakan jasa rental mobil Saya dengan saya sebagai supirnya. Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Banjarbaru tepatnya sekitar Jalan Trikora hingga akhirnya ke Komplek Grand Pesona Regency. Terdakwa kemudian sempat meminta mobil saksi untuk menghentikan mobil sebentar lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian saya masuk kedalam komplek Grand Pesona Regency untuk memutar mobil, namun saat saya kembali mendatangi Terdakwa, ternyata Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa ternyata sedang mengambil 5 (lima) kilogram narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa ke Lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya meminta untuk diantarkan ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya sewa mobil dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
sebagai upah saksi sebagai supir;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMROZY Als RAJI Bin ANANG SUPIANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 wita, di rumah yang beralamat di Jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di sekitar jalan Trikora Komp. Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 17.30 wita, seorang operator menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa besok bekerja. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 wita atas perintah operator tersebut, Terdakwa berangkat ke kota Banjarbaru dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu. Untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa diarahkan dan diberi petunjuk oleh operator yang mengirimkan lokasi pengambilan sabu tersebut melalui aplikasi ZANGI dan mengirimkan foto letak dari narkoba jenis sabu yang akan diambil juga melalui aplikasi ZANGI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di Jalan Trikora Komplek Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada pukul 12.00 WITA lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil sabu yang ada disemak-semak, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian sehingga Terdakwa membuang bungkusan plastik warna ungu yang berisikan sabu tersebut namun Terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian yang kemudian menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) yang ditemukan terbungkus dalam selempar celana jeans warna biru kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) lembar plastik warna ungu, yang saat itu sempat Terdakwa buang keatas tanah beserta 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310 milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan HKS N Komp Herlina Perkasa, Gang Anugerah Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu keempat) dan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. Yang seluruhnya merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kg (kilo gram) dari melakukan pekerjaan dalam pengambilan sabu kemudian meranjau sabu milik sdr JEGGER tersebut;
- Bahwa belum Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram);
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru;
- 2 (dua) lembar plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business: 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2: 352814311623290;
- 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan No. Seri: 6019-0076-0193-8377;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik warna hitam
- 2 (dua) pak plastik klip
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah lakban warna merah muda
- 1 (satu) buah lakban warna merah
- 1 (satu) buah lakban warna kuning
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah alat pemotong lakban
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH dengan No. Rangka: MHKV1BA2JDK043202 dan No. Mesin: MA63397;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07804/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabadlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 25768/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa dihubungi seorang operator sabu yang memerintahkan Terdakwa mengambil sabu di daerah Banjarbaru sehingga kemudian pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Yudistira Noor untuk menyewa mobil sekaligus meminta Saksi Yudistira Noor untuk menjadi supirnya. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 wita atas perintah operator tersebut untuk segera berangkat sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Yusdistira Noor ke rumahnya lalu berangkat ke Banjarbaru untuk mengambil sabu bersama Saksi Yudistira Noor yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DA 1796 CH merupakan mobil milik orang tua saksi Yudistira Noor. Terdakwa diarahkan dan diberi petunjuk oleh operator yang mengirimkan lokasi pengambilan sabu tersebut melalui aplikasi ZANGI dan mengirimkan foto letak dari narkotika jenis sabu yang akan diambil juga melalui aplikasi ZANGI tersebut hingga pada pukul 12.00 WITA tiba di Jalan Trikora Komplek Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada pukul 12.00 WITA lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil sabu yang ada disemak-semak, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian sehingga

Hal. 20 dari 28 Hal.Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang bungkus plastik warna ungu yang berisikan sabu tersebut namun Terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian yang kemudian menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) yang ditemukan terbungkus dalam selempang celana jeans warna biru kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) lembar plastik warna ungu, yang saat itu sempat Terdakwa buang keatas tanah beserta 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310 milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan HKS N Komp Herlina Perkasa, Gang Anugerah Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu keempat) dan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. Yang seluruhnya merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil dan saat petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa diketahui 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) lalu dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07804/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabi dlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 25768/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kota Banjarbaru, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Banjamasin dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **AMROZY Als RAJI Bin ANANG SUPIANI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



**menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa dihubungi seorang operator sabu yang memerintahkan Terdakwa mengambil sabu di daerah Banjarbaru sehingga kemudian pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Yudistira Noor untuk menyewa mobil sekaligus meminta Saksi Yudistira Noor untuk menjadi supirnya. Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 wita atas perintah operator tersebut untuk segera berangkat sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Yusdistira Noor ke rumahnya lalu berangkat ke Banjarbaru untuk mengambil sabu bersama Saksi Yudistira Noor yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol DA 1796 CH merupakan mobil milik orang tua saksi Yudistira Noor. Terdakwa diarahkan dan diberi petunjuk oleh operator yang mengirimkan lokasi pengambilan sabu tersebut melalui aplikasi ZANGI dan mengirimkan foto letak dari narkotika jenis sabu yang akan diambil juga melalui aplikasi ZANGI tersebut hingga pada pukul 12.00 WITA tiba di Jalan Trikora Komplek Grand Pesona Regency Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada pukul 12.00 WITA lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengambil sabu yang ada disemak-semak, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian sehingga Terdakwa membuang bungkus plastik warna ungu yang berisikan sabu tersebut namun Terdakwa

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan petugas kepolisian yang kemudian menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang diketahui setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) yang ditemukan terbungkus dalam selembar celana jeans warna biru kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) lembar plastik warna ungu, yang saat itu sempat Terdakwa buang keatas tanah beserta 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business : 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2 : 352814311623290, 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310 milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan HKS N Komp Herlina Perkasa, Gang Anugerah Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (Bedakan Pintu keempat) dan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah muda, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat pemotong lakban. Yang seluruhnya merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu dalam ukuran lebih kecil dan saat petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa diketahui 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram) lalu dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07804/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabislabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 25768/2025/NNF, POSITIF Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;**

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AMROZY Als RAJI Bin ANANG SUPIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AMROZY Als RAJI Bin ANANG SUPIANI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5.275 gram (berat bersih 4.985 gram);
  - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru;
  - 2 (dua) lembar plastik warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP merk TECNO POVA 6 warna hijau dengan No. WhatsApp Business: 0896-9928-8894 dengan IMEI 1: 352814311623282 dan IMEI 2: 352814311623290;
  - 1 (satu) buah HP merk Galaxy Z Fold3 5G warna hitam dengan IMEI 1: 351014298080314 dan IMEI 2: 352191248080310;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan No. Seri: 6019-0076-0193-8377;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik warna hitam
- 2 (dua) pak plastik klip
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah lakban warna merah muda
- 1 (satu) buah lakban warna merah
- 1 (satu) buah lakban warna kuning
- 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah alat pemotong lakban

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: DA 1796 CH dengan No. Rangka: MHKV1BA2JDK043202 dan No. Mesin: MA63397;

## **Dikembalikan kepada saksi An. Yudistira Noor Als Yudis Sirajuddin Noor (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Romly Salijo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

Ttd

**Sri Nuryani, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Resni Noorsari, S.H.**

*Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2025/PN Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)